

La Presidente

L'Amministratore Delegato

DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 306/P/AD

del 20 luglio 2022

***“CRITERI GENERALI PER L’ADOZIONE DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E
PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI
VIGILANZA”***

OGGETTO

Con la presente Disposizione di Gruppo sono definiti i criteri generali per l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (di seguito, anche, "Decreto 231") e per la nomina e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, "Organismo" o "OdV") ivi inclusa la composizione, l'individuazione dei requisiti soggettivi dei componenti, la durata in carica e le cause di cessazione degli stessi, nonché le modalità di funzionamento.

La presente Disposizione aggiorna e sostituisce la Disposizione di Gruppo n. 209/P del 9 giugno 2016.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA**

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo.¹

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, con dichiarazione a firma dei rispettivi Presidente/AD, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo, con dichiarazione a firma dei rispettivi Presidente/AD, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano sub-holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere per le quali, in ragione dell'attività svolta, trova applicazione la normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto 231, adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.



- ☒ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☐ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con adeguamento

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer S.p.A. non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale."



INDICE

1. Principi Generali
2. Modelli di organizzazione, gestione e controllo
3. Criteri per la composizione e nomina dell'organismo di vigilanza
4. Durata e cessazione dalla carica dei componenti
5. Criteri generali per la nomina e le modalità di funzionamento e supporto all'ODV
6. Autonomia dell'ODV, budget e compensi
7. Flussi informativi
8. Compiti dell'organismo di vigilanza



1. PRINCIPI GENERALI

L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto 231 (di seguito, anche "Modello"), oltre a realizzare il fine della prevenzione della commissione dei reati, vale quale esimente dalla responsabilità amministrativa della Società nel caso in cui tali reati vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

A tal fine le Società del Gruppo² Ferrovie dello Stato Italiane:

- a) adottano e garantiscono l'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto 231 in conformità a quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 del decreto medesimo;
- b) istituiscono un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne e/o di promuoverne l'aggiornamento;
- c) istituiscono canali di segnalazione in conformità alla normativa applicabile e alla normativa interna in materia di Gestione delle Segnalazioni.

2. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'adozione, definizione e l'aggiornamento di idonei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e dei documenti rappresentativi degli stessi e dei relativi presidi, nonché l'efficace attuazione dei predetti modelli rientrano nella responsabilità delle singole Società.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica/aggiornamento dello stesso - oltre che in ipotesi di evoluzione della normativa di riferimento - quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività tali da modificare il perimetro del rischio-reato.

Ai fini della definizione e dell'aggiornamento dei Modelli assumono rilevanza le seguenti fasi:

Analisi delle attività ai fini della identificazione delle fattispecie di reato potenzialmente applicabili alla Società;

Mappatura dei rischi-reato con identificazione delle attività sensibili/processi strumentali ad essi correlabili e delle strutture aziendali responsabili;

Gap analysis del sistema di controllo interno tramite (i) l'analisi del sistema dei controlli esistenti a presidio delle aree/attività a rischio identificate, (ii) la contestuale valutazione di adeguatezza degli stessi e (iii) la definizione di un piano di azioni da implementare per il rafforzamento del sistema di controllo interno in ottica di miglioramento continuo del Modello.

² Ivi incluse le Società estere alle quali in ragione dell'attività svolta, trova applicazione la normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto 231



3. CRITERI PER LA COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le Società del Gruppo istituiscono - ciascuna - un proprio Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza deve soddisfare i requisiti di autonomia e indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità di azione ed assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi di amministrazione.

I requisiti di indipendenza e autonomia dell'OdV derivano, oltre che dai poteri che devono essere attribuiti *ex lege* ("autonomi poteri di iniziativa e controllo"), da ulteriori elementi, quali la collocazione dell'OdV all'interno dell'organizzazione, l'adeguata composizione, l'autonomia di spesa per lo svolgimento dei suoi compiti, la durata in carica disallineata rispetto a quella del Consiglio di Amministrazione, l'irrevocabilità dei componenti se non per giusta causa.

Il requisito della onorabilità è assicurato con la previsione di cause di ineleggibilità e decadenza legate a specifici requisiti.

Il requisito della professionalità discende dal possesso di conoscenze, strumenti e competenze tecnico-professionali comprovati ed adeguati all'efficace svolgimento delle funzioni dei componenti dell'OdV. La continuità di azione è assicurata dalla regolamentazione del funzionamento dell'OdV e dall'effettività delle attività di controllo e di vigilanza sul Modello attraverso strumenti quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV e la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte.

L'Organismo di Vigilanza è, di norma, un organo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'OdV è composto da:

(i) almeno due soggetti di provenienza esterna al Gruppo, uno dei quali - in possesso di specifiche competenze sul D.Lgs. n. 231/2001 - viene altresì nominato Presidente, e (ii) dal responsabile della funzione aziendale *internal auditing* in carica o da un altro soggetto di provenienza esterna al Gruppo.

Un componente esterno al Gruppo che non ricopre l'incarico di Presidente può essere individuato in un membro del Collegio Sindacale.

Qualora l'OdV si componga esclusivamente di membri esterni, il medesimo OdV, al fine di favorire l'integrazione e la sinergia tra gli attori del sistema di controllo interno, con propria delibera stabilisce se (i) il responsabile della funzione aziendale *Internal Auditing* in carica partecipa stabilmente come uditore alle riunioni dello stesso con funzioni consultive e di supporto, ovvero se (ii) il predetto responsabile viene di volta in volta convocato dall'OdV per partecipare a singole riunioni o alla trattazione di specifici argomenti, sempre con funzioni consultive e di supporto.

Le Società del Gruppo caratterizzate da minore complessità organizzativa e/o dimensionale, possono istituire un OdV monocratico, composto da un soggetto esterno al Gruppo dotato di alte e specifiche competenze nella materia.



Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'OdV³:

- a) avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, o di unione civile con gli amministratori della Società e/o delle Società del Gruppo;
- b) ricoprire, o avere ricoperto nell'ultimo triennio, incarichi in organi di amministrazione di FS SpA e/o delle Società del Gruppo;
- c) salvo che per l'espletamento di funzioni di *audit* e/o di membro del Collegio Sindacale, essere legati, a qualsivoglia titolo o in qualsiasi modo, alla Società o a soggetti in posizione apicale della Società da interessi o rapporti economici (ad es. partecipazioni azionarie, rapporti di fornitura di beni e servizi, rapporti di consulenza), ritenuti rilevanti dal CdA, o essersi trovati nelle predette condizioni nei tre anni precedenti la nomina;
- d) essere legati a Società del Gruppo da interessi o rapporti economici ritenuti rilevanti dal CdA;
- e) essere membri di Organismi di Vigilanza di Società controllate dalla Società che provvede alla nomina e/o di Società che la controllano;
- f) in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni, esercitare o aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse nei confronti di FS SpA e/o Società del Gruppo;
- g) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna;
- h) avere riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto; la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna;
- i) essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto;
- j) essere destinatario di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- k) avere riportato una condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione per un reato contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, per un delitto doloso contro la personalità individuale, per un reato societario, tributario, bancario, finanziario o per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267; la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna.

I membri dell'OdV sono tenuti a comunicare al Consiglio di Amministrazione (ed informare gli altri componenti dell'OdV) ogni sopravvenuta causa di ineleggibilità/decadenza o eventuale situazione di incompatibilità, ulteriore rispetto a quelle sopra elencate, che possa assumere rilievo ai fini della nomina o della permanenza in carica.

4. DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA DEI COMPONENTI

I componenti dell'Organismo nominati restano in carica per tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

³ Con riferimento agli OdV in carica valgono i requisiti di eleggibilità/decadenza in vigore alla data di accettazione dell'incarico.



La durata del mandato è disallineata rispetto a quella del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca, di seguito descritti.

La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La revoca dell'incarico conferito ai componenti dell'OdV può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, soltanto per giusta causa⁴.

In caso di cessazione per qualunque causa di un componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione della Società deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

Il componente così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, la funzione è assunta dal membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

La decadenza si verifica al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o decadenza che il membro è tenuto a comunicare tempestivamente agli altri componenti dell'OdV ed al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza.

5. CRITERI GENERALI PER LA NOMINA E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E SUPPORTO ALL'ODV

L'Organismo si riunisce con la frequenza necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni. **e, comunque, con periodicità, di regola, almeno bimestrale**

Il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento chiedere al Presidente di convocare l'Organismo.

L'OdV disciplina mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività operativa.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, l'OdV si avvale del supporto operativo della struttura di *audit* della Società o, se assente, di quella della controllante/Capogruppo.

L'Organismo può avvalersi del supporto operativo delle altre Direzioni/Strutture Organizzative della Società per gli approfondimenti/verifiche ritenuti necessari.

⁴ In particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa di revoca dovranno intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel Modello e nello Statuto;
- una sentenza di condanna della Società o una sentenza di patteggiamento, passate in giudicato, per reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto ove risulti dagli atti la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- l'assenza, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV.



6. AUTONOMIA DELL'ODV, BUDGET E COMPENSI

L'Organismo, per l'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia e le attività da esso poste in essere non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

L'Organismo deve avere un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscano la piena operatività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente, in sede di formazione del *budget* aziendale, a dotare l'Organismo, su proposta dello stesso, di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni - ivi compresi gli eventuali supporti consulenziali - delle quali l'Organismo fornirà apposito rendiconto.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante ai componenti dell'OdV. Ai componenti dell'OdV compete inoltre il rimborso delle spese vive e documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.

7. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi verso l'OdV

L'Organismo dovrà essere informato, nei termini previsti dal Modello, di quanto risulti utile a valutare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello stesso.

I flussi informativi verso l'OdV sono diretti ad agevolarne l'attività di vigilanza o a segnalare eventi che abbiano generato o possano generare violazioni o tentata elusione del Modello o del Codice Etico che hanno o potrebbero avere rilievo ai sensi del Decreto.

Flussi informativi dell'OdV

L'Organismo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle attività svolte nel periodo di riferimento e alle altre notizie ritenute di rilievo.

8. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con finalità informative per le Società del Gruppo, sono di seguito riportati i compiti attribuiti all'OdV dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.:

- verifica periodica della mappa delle aree sensibili (attività aziendali "a rischio di reato") al fine di segnalare e/o proporre eventuali adeguamenti necessari a seguito dei mutamenti normativi, delle attività aziendali e/o della struttura aziendale;
- esame dell'adeguatezza del Modello, ovvero della sua idoneità nel tempo a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti;
- verifica del funzionamento e dell'osservanza del Modello;
- segnalazione di proposte e/o esigenze di adeguamento o aggiornamento del Modello;



- gestione delle informative provenienti dai *process owner*, dal Vertice aziendale e dagli organi sociali, nonché dei flussi informativi provenienti da altre funzioni aziendali, utili alle attività dell'OdV;
- gestione delle segnalazioni destinate all'OdV;
- monitoraggio e/o segnalazione di proposte di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- cura della reportistica periodica ai soggetti a cui l'OdV è tenuto a riferire.

Firmato

Nicoletta Giadrossi

Firmato

Luigi Ferraris